

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN KESEHATAN
Antara
PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA
Dengan
PT DISA PRIMA PRIMA
RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA PROBOLINGGO

No.....

No.....

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01 - 05 - 2026) di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja sama oleh dan antara:

- I. **PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA c.q. MEDIKA PLAZA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Beltway Office Park, Tower C, Lt. 2. Jalan Ampera Raya Nomor 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Ir.Johandi Kumaheri,MM** selaku **Direktur Utama**, bertindak untuk dan atas nama MEDIKA PLAZA, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA PRIMA** didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit:
 - A. Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo dengan izin operasional Rumah Sakit Nomor Induk Berusaha 0206250019619 tertanggal 17 Maret 2026 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Dharma Husada yang beralamat di Jl. Panjaitan No. 8 - 10 Kota Probolinggo untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang memberikan jaminan biaya perawatan kesehatan kepada karyawan dari perusahaan pelanggan PIHAK PERTAMA dan/atau keluarganya.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, sebagai pihak penyelenggara sarana pelayanan kesehatan bersedia menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada.
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melaksanakan kerja sama atas Pelayanan Kesehatan untuk Karyawan pelanggan PIHAK PERTAMA di fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut, kecuali dinyatakan lain, memiliki arti sebagai berikut:

1. **Pelayanan Kesehatan** adalah jasa kesehatan yang dapat diberikan atau dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berupa rawat jalan, unit gawat darurat dan MCU.
2. **Rawat Jalan** adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk di dalamnya jasa medis, jasa penunjang medis, jasa keperawatan, jasa pemakaian alat kedokteran, obat-obatan serta jasa penunjang lainnya (baik bersifat teknis maupun administratif) yang diperuntukkan bagi pasien setiap kali berobat di Klinik.
3. **Medical Check Up** adalah pemeriksaan medis terhadap orang yang sehat untuk mengetahui secara dini tentang keadaan / kondisi kesehatannya.
4. **Tertanggung** adalah karyawan dan/atau keluarganya dari perusahaan pelanggan PIHAK PERTAMA.
5. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA dan merupakan jaminan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan PIHAK KEDUA.
6. **Surat Pengantar / Kartu Peserta** adalah surat/kartu identitas yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang mencantumkan Logo Medika Plaza, nama Peserta serta informasi penting lainnya.
7. **Obat** adalah senyawa kimia yang berdasarkan farmakologi ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdaftar sebagai obat pada ISO, IIMS, DOEN. Tidak semua obat dapat ditanggung (obat yang dikecualikan) oleh PIHAK PERTAMA antara lain :
 - Obat gangguan jiwa
 - Obat disfungsi seksual
 - Obat yang nyata-nyata ditujukan untuk kecantikan dan penyesuaian berat badan.
 - Obat kesuburan
 - Vitamin yang tidak berhubungan dengan diagnosa
8. **Tarif** adalah harga komponen yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima oleh Tertanggung dari PIHAK KEDUA, yang berlaku pada saat memperoleh pelayanan kesehatan tersebut.
9. **Rebate** adalah pengembalian sebagian dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyetujui untuk menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menyetujui untuk menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA guna melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Tertanggung.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

DRAFT

2. Lingkup Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada para Tertanggung mencakup :
 - a. Rawat jalan dan dokter gigi
 - b. *Medical Check Up*
3. PIHAK KEDUA dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Tertanggung yang adalah pelanggan PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas yang tersedia di Klinik dan/atau yang dikelola PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja yang berlaku di Klinik tersebut.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung tanggal 1 (Satu) bulan 5 (Mei) tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam) sampai dengan tanggal 1 (Satu) bulan 5 (Mei) tahun 2029 (Dua Ribu Dua Puluh Sembilan), dan dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya.
2. Jika satu dari KEDUA BELAH PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan perjanjian tersebut berlaku.

Pasal 4
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. Tertanggung yang akan/perlu mendapatkan Pelayanan Kesehatan wajib menunjukkan Kartu Peserta atau Surat Jaminan yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA harus mencocokkan dengan bukti identitas dari Tertanggung tersebut (KTP/SIM/Passport).
2. Surat Jaminan atau surat pengantar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang diberi wewenang untuk menandatangani surat tersebut. (Lampiran 1)
3. PIHAK KEDUA berhak menolak memberikan Pelayanan Kesehatan, apabila:
 - a. Tertanggung tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta (karena tidak dibawa, hilang, kartu peserta dalam kondisi rusak yang mengakibatkan petugas PIHAK KEDUA sulit untuk membaca informasi yang tertera dalam Kartu Peserta tersebut).
 - b. Surat pengantar dan atau surat jaminan ditandatangani oleh pejabat lain yang tidak berwenang.
 - c. PIHAK PERTAMA telah memberitahukan kepada PIHAK KEDUA bahwa Tertanggung mengundurkan diri, dipecat atau bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA lagi.
4. Dalam hal petugas PIHAK KEDUA melihat indikasi adanya pemalsuan terhadap Kartu Peserta, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan dan/atau mengkonfirmasi kecocokan informasi pada Kartu Peserta dengan PIHAK PERTAMA melalui Helpline setiap saat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam melalui telepon 1500 918 atau (021) 808 66 000.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Para Tertanggung berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan kerja sama dari PIHAK KEDUA, kapan saja secara medis diperlukan.
2. PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan kepada Tertanggung setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

DRAFT

3. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan setiap perubahan kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Pindah domisili / alamat untuk penagihan
 - b. Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung
 - c. Para Tertanggung yang sudah tidak ditanggung lagi
4. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan pemeriksaan (Resume Medis) yang berkenaan dengan tertanggung dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah mendapat persetujuan dan/atau kuasa dari tertanggung untuk meminta dan/atau menerima keterangan Resume Medis tertanggung secara tertulis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA berhak menolak memberikan pelayanan jasa dan fasilitas kesehatan, yaitu dalam hal :
 - a. Tidak ada kartu peserta atau surat pengantar.
 - b. Surat pengantar dan atau surat jaminan ditandatangani oleh pejabat lain yang tidak berwenang.
 - c. PIHAK PERTAMA telah memberitahukan kepada PIHAK KEDUA bahwa Tertanggung mengundurkan diri, dipecat atau bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA lagi.
- 2) PIHAK KEDUA wajib memberikan Pelayanan Kesehatan kepada setiap Tertanggung PIHAK PERTAMA sesuai dengan hak fasilitas pelayanan yang dimiliki pasien dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati tanpa membedakan dengan pasien lainnya.
- 3) PIHAK KEDUA harus memastikan formulir klaim PIHAK PERTAMA sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap Tertanggung dan dokter yang merawat.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA faktur bulanan yang berisikan daftar rincian semua biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan yang telah diberikan kepada para Tertanggung selama bulan tersebut, yang sesuai dengan peruntukkan kelasnya ke alamat :

MEDIKA PLAZA
d/a. PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA
Beltway Office Park, Tower C, Lantai 2
Jl. Ampera Raya No. 9-10 , Ragunan – Ps Minggu
Jakarta Selatan 12550

- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk dari waktu ke waktu menyampaikan pada PIHAK PERTAMA apabila terdapat rencana perubahan tarif Klinik selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum realisasi tarif baru dimaksud.
- 6) PIHAK KEDUA wajib menghubungi PIHAK PERTAMA untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu apabila terdapat tagihan tindakan di atas Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau memerlukan obat seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per butir.

Pasal 7
MUTU PELAYANAN DAN JAMINAN KUALITAS

- 1) PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Tertanggung sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip keselamatan pasien (*patient safety*).

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

Commented [U1]: Sesuai standar akreditasi aspek mutu rumah sakit kedua pihak wajib mematuhi standar mutu yang berlaku

- 2) PIHAK KEDUA wajib menjaga mutu pelayanan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Ketepatan dan keakuratan diagnosis serta tindakan medis;
 - b. Ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten;
 - c. Ketersediaan sarana, prasarana, obat-obatan, dan peralatan medis yang layak;
 - d. Kerahasiaan data dan informasi medis Tertanggung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. Waktu pelayanan yang wajar dan tidak diskriminatif terhadap Tertanggung.
- 3) PIHAK KEDUA wajib memiliki izin operasional yang sah serta memastikan seluruh tenaga medis yang memberikan pelayanan memiliki izin praktik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) PIHAK PERTAMA berhak menyampaikan evaluasi, keluhan, atau masukan atas mutu pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, baik secara tertulis maupun lisan.
- 5) Atas setiap keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK KEDUA wajib memberikan tanggapan dan/atau penyelesaian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keluhan.
- 6) Para pihak sepakat untuk melakukan evaluasi mutu pelayanan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 7) Dalam hal ditemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati, PARA PIHAK akan melakukan pembahasan bersama untuk menentukan langkah perbaikan dan penyelesaian yang diperlukan.
- 8) Ketentuan mengenai indikator mutu pelayanan, standar pelayanan minimum, serta mekanisme evaluasi dapat diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 **HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Dengan Perjanjian ini Tertanggung dibebaskan oleh PIHAK KEDUA dari kewajiban membayar uang muka.
2. Harga/tarif yang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sama dengan harga/tarif yang berlaku untuk pasien umum.
3. PIHAK KEDUA akan mengirimkan nota tagihan (*invoice*) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung selesai menjalani Pelayanan Perawatan dan/ atau pengobatan. PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan untuk membayar tagihan yang diterima lebih dari 40 (empat puluh) hari setelah penyelesaian Pelayanan di PIHAK KEDUA.
4. Nota Tagihan (*invoice*) yang dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dibuat oleh PIHAK KEDUA per perusahaan pelanggan PIHAK PERTAMA.
5. Tagihan biaya pelayanan kesehatan akan dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan keterangan sebagai berikut :
 - Pelayanan Rawat Jalan :
 - ✓ Surat Pengantar Tagihan
 - ✓ Kwitansi Asli bermaterai
 - ✓ Rekapitulasi Besar Tagihan Rawat Jalan
 - ✓ Rincian Billing perpasien (Asli)
 - ✓ Copy Resep Obat
 - ✓ Copy Hasil Penunjang Diagnostik (bila ada melakukan pemeriksaan)
 - ✓ Formulir Klaim atau resum medis yang dilengkapi diagnosa
 - ✓ Struk Hospital Portal (HP) / Foto Copy Kartu Berobat

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

DRAFT

✓ Surat Jaminan Rawat Jalan (Jika Belum ada HP)

6. Pembayaran pelayanan perawatan dan/ atau pengobatan akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung setelah tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajibannya tersebut dapat membayar langsung ke Kasir/Bagian Keuangan PIHAK KEDUA atau dapat ditransfer ke :
Bank : PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Atas Nama : PT Disa Prima Prima
No. Rekening : 042901001441306
Cabang : Malang Sutoyo
Kode SWIFT/IBAN : BRINIDJA
8. Apabila terdapat perubahan nomor rekening atau Bank maka Pihak yang mengalami perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perubahan tersebut. Untuk perubahan nomor rekening atau Bank dapat dituangkan dalam Addendum, sebagaimana mengacu pada Pasal 16 (ADDENDUM).
9. PIHAK KEDUA akan memberikan pengembalian (rebate) biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar **2 (dua) %** untuk rawat jalan /medical check up dari total tagihan biaya kesehatan yang timbul.
10. Pembayaran atas pengembalian (rebate) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pembayaran tagihan diterima PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA akan mengirimkan rincian dan konfirmasi pembayaran pengembalian (rebate) kepada PIHAK PERTAMA. Pembayaran atas pengembalian (rebate) PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening sebagai berikut:
Bank : BCA KCP Pondok Indah
Atas Nama : PT Kartika Bina Medikatama
No. Rekening : 2379080809

Pasal 9 EVALUASI

1. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu atas hubungan kerjasama menurut Perjanjian ini. Evaluasi ini dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) Perjanjian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kekurangan dari pelaksanaan perjanjian ini, dan dapat juga menjadi dasar untuk pemberhentian kerjasama

Pasal 10 PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

DRAFT

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya Perjanjian Kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. PIHAK PERTAMA yang dapat dihubungi untuk emergency atau surat menyurat sebagai berikut:

- a. Nama : Mimi Jamilah
Jabatan : Advisor Provider Relations
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550
Telp. : 021 – 80866088 /Hp. 0811 810044
Email : mdjamilah@medikapaza.com
- b. Nama : Lia Trisnawati
Jabatan : Provider Relations Supv.
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550
Telp. : 021 – 80866088 /Hp. 0811 13705239
Email : lia.trisnawati@medikaplaza.com
- c. Nama : Ambar Radiani Sari
Jabatan : Admin Provider Relations
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550
Telp. : 021 – 80866088 /Hp. 087800162434
Email : ambar.sari@medikaplaza.com
- d. Nama : Mahendra Rani
Jabatan : Finance Manager
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550
Telp. : 021 – 80866088 Ext. 10602 /Hp. 087788021235
Email : mahendra.rani@medikaplaza.com
- e. Nama : Hesti Hestuti
Jabatan : Supervisor Finance
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550
Telp. : 021 – 80866088 Ext. 10619/ Hp. 0857-7342-5444
Email : Hesti.Hestuti@medikaplaza.com
- f. Nama : Helpline Medika Plaza
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550
Telp. : 1500918, 021-8086 6000, 021-39710256
WA : 0811-1918-0918

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

DRAFT

Email : 1500918@medikaplaza.com

2. PIHAK KEDUA yang dapat dihubungi untuk emergency atau surat menyurat sebagai berikut :

- a. Nama : Murtias Puji Astutik, S.A.P
Jabatan : (Marketing/ Humas)
Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 – 10 Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo
Telp. : (+62) 851-3851-4521
Email : humas.rsdhprobolinggo@gmail.com
- b. Nama : Sindy Novenia, S.Pd, M.Ak
Jabatan : (Finance Manager)
Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 – 10 Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo
Telp. : (+62) 812-2442-9139
Email : keuangandpm165@gmail.com
- c. Nama : Uswatun Hasanah, A.Md.Aktr
Jabatan : (Admin Jaminan)
Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 – 10 Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo
Telp. : (+62) 851-8830-3240
Email : admpenjaminrsdhprob@gmail.com
- d. Nama : Angela Wensi Flora R, S.Kep, Ns
Jabatan : (Pengaduan Pelayanan)
Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 – 10 Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo
Telp. : (+62) 813-3074-1495
Email : rsdharmahusadaprob@gmail.com

Pasal 12
FORCE MAJEURE

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kelambatan atau kegagalan pelaksanaan sesuatu kewajiban yang ditetapkan Perjanjian ini bilamana hal ini disebabkan karena keadaan yang memaksa yaitu mencakup kejadian diluar kekuasaan manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin ribut, blokade perang, pemogokan atau gangguan perburuhan lain, kerusuhan/kegaduhan masyarakat yang bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang mendapatkan keuntungan dari pasal ini, atau oleh sesuatu tindakan dari penguasa sipil atau militer (force majeure).
2. Setelah terjadinya keadaan kahar (force majeure), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya kondisi *Force Majeure* dan dapat dituangkan dalam addendum/amandemen dengan atas para pihak yang juga dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 13

HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini harus diatur oleh, diartikan, diinterpretasikan, ditegakan dan pengaturan hubungan antara PARA PIHAK, ditetapkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
3. Jika PARA PIHAK tidak dapat mencapai mufakat dalam menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender seperti yang disebutkan di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) sebagai penentuan hasil dari penyelesaian perselisihan kedua pihak.

Pasal 14

SUAP DAN KORUPSI

1. PIHAK KEDUA mengetahui keberadaan kebijakan "ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI" dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi Kebijakan tersebut.
2. Sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran apa yang disebut "uang fasilitasi" atau "uang pelicin" yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA setuju, sepakat dan mengkonfirmasi bahwa ia, dan setiap Afiliasinya, dan subPIHAK KEDUAny, dan setiap pemilik, direktur, pejabat, pegawai, agen dan perwakilannya, tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya, dan tidak akan akan melakukan, menawarkan, atau berjanji untuk melakukan, atau mengizinkan dilakukannya, setiap pembayaran atau transfer hal berharga lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada pemberian dana, jasa, hadiah atau hiburan apapun, baik langsung atau tidak langsung kepada direktur, pejabat, pegawai atau agen/perwakilan dari PIHAK PERTAMA yang bertujuan untuk mendapatkan, mempengaruhi atau menghargai pemberian Perjanjian Kerjasama ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar atau dimana adalah tidak layak bagi seseorang untuk menerima keuntungan tersebut, yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini atau sehubungan dengan transaksi bisnis lainnya yang melibatkan PIHAK PERTAMA.
3. Sebagai tambahan atas ketentuan mengenai penghentian sementara dan pengakhiran sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama ini, seluruh pelanggaran terhadap Kebijakan PIHAK PERTAMA ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan sementara pembayaran dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini yang berlaku sesegera mungkin.

Pasal 15

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili dan atas nama perusahaan maupun instansinya masing-masing

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

dan/atau telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini.

2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kontrak ini dilakukan berdasarkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sepanjang keberlakuan Perjanjian ini, Para Pihak telah dan tetap akan menjaga seluruh ijin dan lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian dan/atau seluruh kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.
5. Dalam hal terdapat salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan sebagai tidak sah, batal, atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan tersebut dianggap sebagai dihapus dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang lain dari Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku penuh.
6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan atas segala bentuk kesepakatan baik verbal maupun tertulis yang berkaitan dengan isi perjanjian ini dan dengan ini segala bentuk kesepakatan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 INFORMASI RAHASIA

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Seluruh materi yang disediakan oleh satu PIHAK ("PIHAK Pemberi Informasi") kepada PIHAK yang lain ("PIHAK Penerima Informasi") berkaitan dengan Perjanjian ini dan seluruh informasi yang dikandung di dalam materi-materi tersebut (secara kolektif disebut "Informasi Rahasia") harus dijaga kerahasiaannya oleh PIHAK Penerima Informasi.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini.
4. Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal ini tidak berlaku pada:
 - a. Informasi yang telah diketahui umum;
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh PIHAK penerima informasi sebelum Kontrak ini;
 - c. Informasi yang dibuka karena diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. Informasi yang telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diperoleh dari PIHAK Pemberi Informasi.
 - e. Apabila diminta, masing-masing PIHAK wajib memenuhi permintaan PIHAK lainnya untuk menyamakan nama dan/atau data privasi pihak tertentu dalam suatu publikasi ilmiah.

Pasal 17 ADDENDUM

Bilamana ada perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, sebagai ketentuan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

DRAFT

tambahan atau perubahan yang dituangkan secara tertulis sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 18
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA

PIHAK KEDUA,
PT DISA PRIMA PRIMA
(RS DHARMA HUSADA)

Ir. Johandi Kumaheri, MM
Direktur Utama

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
Direktur

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

DRAFT

LAMPIRAN I

Contoh tanda tangan :

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Basrin Harsono Sigalingging, MM, MARS	Direktur	
2	dr. Angga Ahadiyat Nugraha	Medical Administrations Service Manager	

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II